

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๙๕/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่อ. ๑๑๓๘/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศลย์ กรู๊ป. ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองอุกเกิด คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒/๒๕๖๒
หมายเลขแดงที่ ๑๑๗/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ค่าจ้างเป็นราคาเหมารวมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวดงาน แต่หากงานไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท ซึ่งภายหลังทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ปรับลดขนาดเสาเข็ม ปรับลดค่างานเสาเข็ม และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด พร้อมปรับเกลี่ย เปลี่ยนแปลงค่าจ้างงวดงานที่ ๑ จาก ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท เป็น ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท ปรับลดวงเงินค่าจ้างจากเดิมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และได้รับเงินค่าจ้างงวดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อถึงกำหนดส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานอีกและค่าปรับได้เกิน ร้อยละสิบของราคาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยยืนยันกำหนดเวลาที่แน่นอน และต้องยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ภายหลังจากที่มีหนังสือแจ้งแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับระยะเวลา รวม ๑๑๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท ตามหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๗๖ และ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๗๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมกับได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๕๖๓,๘๗๘.๕๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างอีก ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยปรับลดวงเงินค่าไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมไม้คร่าว เปลี่ยนแปลงงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ จาก ๑,๗๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท เป็น ๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ บาท ปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจาก ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท เป็น ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ลดลงจากสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติว่างานไม่เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมส่งมอบงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขและส่งมอบงานใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๙๕ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท ตามหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ และ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ แต่จากการที่ได้มีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดค่าปรับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง รวม ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ได้ทำการปรับลดวงเงินค่าจ้างจากเดิม ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท และครั้งที่ ๒ จากเดิม ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท เหลือ ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับแต่อย่างใด เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลสำเร็จของงานพร้อมกันทั้งโครงการ การกำหนดค่าปรับเป็นรายวันจึงต้องเป็นจำนวนเงินตายตัวอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึงร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามสัญญาจ้างนี้กำหนดวงเงินค่าจ้างไว้ ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดค่าปรับไว้วันละ ๔,๗๘๑ บาท ค่าปรับดังกล่าว จึงเป็นค่าปรับในอัตราสูงสุดร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยปรับลดวงเงินค่าจ้างลงตามบันทึก แบบทำสัญญาจ้าง ค่าปรับรายวันจึงต้องปรับลดลงตามค่าจ้างด้วยเพื่อไม่ให้เกินอัตราสูงสุดของ ราคาปรับที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อวงงานที่ ๒ วงเงินค่าจ้างลดลงเหลือ ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ค่าปรับจึงควรจะเป็นวันละ ๔,๖๐๖ บาท ระยะเวลาส่งมอบงานล่าช้ารวม ๑๑๗ วัน จึงเป็น ค่าปรับจำนวน ๕๓๘,๙๐๒ บาท เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าปรับไว้จำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท จึงเป็นเงินค่าปรับที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นเงินจำนวน ๒๐,๔๗๕ บาท ส่วนงานงวดสุดท้ายราคาจ้างได้ลดลงเหลือ ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ค่าปรับจึงเป็นจำนวน วันละ ๔,๔๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๙๕ วัน จึงคิดเป็นเงินค่าปรับ ได้จำนวน ๔๒๒,๓๗๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าปรับไว้ ๔๕๔,๑๙๕ บาท จึงเป็นเงิน ค่าปรับที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นเงินจำนวน ๓๑,๘๒๕ บาท รวมค่าปรับทั้งสิ้น ๙๖๑,๒๗๒ บาท เท่านั้น ไม่ใช่จำนวน ๑,๐๑๓,๕๗๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินค่าปรับคืนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๒,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่หักเงินดังกล่าวไว้จนถึงวันฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้นิยมนยอม เสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ เท่าที่จำเป็น นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้บอกเลิกสัญญา แต่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ต่อไปจนแล้วเสร็จและรับมอบงานไว้ภายหลังกำหนดระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว พร้อมกับ



/ทำการปรับ...

ทำการปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๑๒ วัน ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยึดถือเอากำหนดสิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญาแต่มุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประโยชน์ในผลสำเร็จของงานแล้วแต่ยังปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๓,๕๗๒ บาท เป็นการใช้สิทธิที่ขัดต่อข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง จำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๔๔๖,๘๒๐ บาท (ที่ถูกคือ ๔๔๔,๖๘๒ บาท) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินค่าปรับส่วนที่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๖,๗๕๒ บาท (ที่ถูกคือ ๕๖๘,๘๙๐ บาท) และเมื่อหักเงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ จำนวน ๕๒,๓๐๐ บาท ชำงต้นออกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงเหลือเงินที่ต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๑๔,๔๕๒ บาท (ที่ถูกคือ ๕๑๖,๕๙๐ บาท) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเป็นค่าปรับเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินจำนวน ๕๒,๓๐๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินจำนวน ๕๑๔,๔๕๒ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยค่าปรับเกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และค่าปรับเกินอัตราร้อยละ ๑๐ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าจ้างเป็นค่าปรับเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องคดี (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) เป็นเงินจำนวน ๓๖,๒๑๗.๕๑ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๐๒,๙๖๙.๕๑ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ฟ้องคดี

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม วงเงินค่าจ้าง ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท แต่เมื่อถึงกำหนดวันเริ่มทำงานตามสัญญา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอเข้าทำงาน โดยทำการปรับพื้นที่และส่งตัวอย่างดิน



/ให้โยธาทิการ...

ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ทดสอบการรับน้ำหนักของดินเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นสัปดาห์ที่ ๓ ของการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบชั้นดินปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุก ประลัยได้อย่างปลอดภัยที่ชั้นดินความลึกฐานรากจากปากหลุมเจาะ ๔ เมตร คณะกรรมการ ตรวจการจ้างจึงได้ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานและได้มีมติสรุปว่าให้ปรับลดขนาดความยาวเสาเข็ม จากเดิม ๖ เมตร เป็น ๔ เมตร และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด พร้อมปรับเกลี่ย และให้แก้ไขสัญญาจ้างและ ปรับลดวงเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๑ ลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติแล้วได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยปรับลดวงเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๑ จากเดิมจำนวน ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท เป็นจำนวน ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท และลดวงเงินตามสัญญาจากเดิมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานและส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อถึงกำหนดเวลาส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ส่งมอบงานจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติ ให้แก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินค่าจ้างในส่วนค่าแรงงานระบบท่อจ่ายน้ำและงานเชื่อมต่อเป็นเงิน จำนวน ๑๗๓,๐๑๒.๖๘ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ยินยอมให้ตัดทอน ค่างานจ้างดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้ว ได้ทำบันทึก แนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรับลดค่าจ้างงวดสุดท้าย จากเดิมจำนวน ๑,๙๑๒,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑,๗๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท ปรับลดวงเงินตามสัญญา จากเดิมจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๖๗ บาท เป็นจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท เมื่อวงเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของ วงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนการพิจารณาบอกเลิกสัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าอาจพิจารณาผ่อนปรนให้ถ้าเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยยืนยันเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนและต้องยินยอมเสียค่าปรับ ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แสดงความจำนงว่าจะทำงานให้เสร็จตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่างานก่อสร้างดำเนินการไปแล้ว ประมาณร้อยละ ๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดียืนยันที่จะทำงานและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๗๖ และที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๗๗



/ลงวันที่ ๑๒...

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งค่าปรับรวม ๑๑๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ วันละ ๔,๗๘๑ บาท คิดเป็นค่าปรับ จำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๖๗๓,๓๕๐ บาท โดยหักค่าปรับผิดสัญญาไว้จำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้แก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินค่าจ้าง โดยปรับลดปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมไม้คร่าวอาคารโรงสูบน้ำ เป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดียินยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรับลดวงเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย จากเดิมจำนวน ๑,๓๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท เป็นจำนวน ๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ บาท ปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้าง จากเดิมจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท เป็นจำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ภายหลังการทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย ช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจ้างพบว่า การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไม่ตรงตามแบบที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติใช้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติให้แก้ไข ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้างและส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ และที่ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งค่าปรับรวม ๙๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันละ ๔,๗๘๑ บาท รวมเป็นค่าปรับจำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้หักค่าปรับผิดสัญญา จำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท ออก หลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอคืนเงินค่าปรับตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๘๙๐ บาท โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการกำหนดอัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าจำนวนเงินค่าปรับวันละ ๔,๗๘๑ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เป็นไปตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วประกอบกับข้อ ๑๒๙ ของระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้



/ลงนามแล้ว...

ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
 เสียประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ต้องเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับดังกล่าว อีกทั้งก่อนที่จะทำการปรับ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับตามข้อ ๑๒๗ วรรคท้าย ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
 ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิปรับได้ไม่เกิน
 ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๑๙
 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งเตือนการพิจารณาบอกเลิกสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ฟ้องคดี
 เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยให้ยืนยันเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนและยินยอม
 เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
 เท่าที่จำเป็น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แสดงความจำนงค์ที่จะทำงานให้แล้วเสร็จ
 ตามสัญญาโดยเร็วที่สุด และยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ ๖๐ อีกทั้งมีเจตนา
 ที่จะทำงานให้แล้วเสร็จ รวมถึงยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และ
 จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน
 ค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา
 หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี
 กรณีผิดสัญญาตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดี
 ต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาทั้ง ๓ ครั้ง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องการให้การก่อสร้าง
 ระบบประปาดำเนินการต่อไปได้ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง การแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญา
 ฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงของหน่วยงานราชการเป็นประโยชน์ต่อ
 สาธารณะ จึงยินยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง



/โดยมีการปรับ...

โดยมีการปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิมลง แต่ไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับลง ทำให้ค่าปรับตามสัญญามีอัตราสูงเกินไป ข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ที่กำหนดค่าปรับสูงเกินส่วน จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บังคับไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงคงมีสิทธิเพียงปรับผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงเท่านั้น ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าในการปรับลดวงเงินค่าจ้างในแต่ละครั้งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบมาโดยตลอด ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการทางปกครองที่เกี่ยวกับเรื่องพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะให้ความยินยอมด้วยหรือไม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะลงนามบันทึกแนบท้ายสัญญาที่มีการปรับลดวงเงินค่าจ้างในทุกครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาปรับลดอัตราค่าปรับลงตามวงเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงด้วยการไม่ดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งเตือนการพิจารณาการบอกเลิกสัญญาเกรงว่าจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ประกอบกับงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปถึงร้อยละ ๖๐ ของงานจ้างทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงทำหนังสือตอบกลับยืนยันที่จะทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมถึงในส่วนของการเอกสารใบตรวจการจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบการสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับในขณะที่ตรวจรับงานจ้างไว้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ (ที่ถูกต้องคือ มาตรา ๓๘๑) วรรคท้าย บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลาชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่ได้ทำการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงจะมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันตรวจรับงานจ้างแล้ว การแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ความล่าช้าในการทำงานจ้างเกิดจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพราะในช่วงระยะเวลาการทำงานมีฝนตกชุก พื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณแนวชายเขาทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ที่หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ราคางานจ้างจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หากไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวนวันละ ๔,๗๘๑ บาท ซึ่งค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท อันเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าปรับจำนวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ราคางานจ้างตามสัญญาจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับลดลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ค่าปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างล่าช้าจึงต้องเป็นค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา งานจ้างที่ปรับลดลงแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าปรับผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานจ้าง งวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ ล่าช้า เป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท ซึ่งก็คืออัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างเดิม ไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจะทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียประโยชน์ จึงไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ คดีจึงมีประเด็นที่ต้อง วินิจฉัยก่อนว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปรับลดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างลง ตามราคาค่าจ้างที่ปรับลดลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง นั้น ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังจากทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง รวม ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ได้แก่ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แก้ไขงวดงานที่ ๑ ปรับลดขนาดเสาเข็ม ปรับลดค่างานเสาเข็ม และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด พร้อมปรับเกลี่ย เปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงวดงานที่ ๑ จาก ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท เป็น ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท ปรับลดวงเงินค่าจ้าง จากเดิมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท ฉบับที่ ๒ บันทึกแนบท้าย สัญญาจ้างลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนท่อพีวีซี ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ขึ้น ๑๓.๕ ชนิดปลายเรียบมาเป็นท่อพีวีซีชนิดหัวบาน เนื่องจากท่อพีวีซีชนิดปลายเรียบไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ปรับลดงานข้อต่อเป็นเงิน ๔๖,๐๕๒.๖๘ บาท และมีการปรับลดค่าแรงงานวางท่อพีวีซีระบบจ่าย น้ำประปาเป็นเงิน ๑๒๖,๙๖๐ บาท ส่งผลให้ราคางานจ้างทั้งโครงการจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท



/ซึ่งปรับลดลง...

ซึ่งปรับลดลงแล้วตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ลดลงเหลือ ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท และฉบับที่ ๓ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรับลดวงเงินค่าไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมไม้คร่าว จากเดิม ๒๖๙ ตารางเมตร เป็น ๒๑.๓๕ ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท ส่งผลให้ราคางานจ้าง ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ซึ่งปรับลดลงแล้วตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลดลงเหลือ ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามบันทึกแนบท้ายสัญญาทั้งสามฉบับข้างต้น นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียเปรียบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงได้สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา ในราคางานจ้างที่ลดลง อีกทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างยังอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงปรับลดขนาดเสาเข็ม ปรับลดค้ำงานเสาเข็ม และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด พร้อมปรับเกลี่ย เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ข. เรื่อง ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) หรือการเปลี่ยนชนิดของท่อพีวีซีตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือการปรับลดไม้แบบหล่อคอนกรีต พร้อมไม้คร่าวตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก็เป็นการแก้ปัญหาในการก่อสร้างเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ ฉบับ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ราคางานจ้างตามสัญญาจ้างลดลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ทั้ง ๓ ฉบับ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการคิดคำนวณค่าปรับตามสัญญาด้วย เพราะข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดคำนวณค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามหลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าปรับที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เมื่อราคางานจ้างตามสัญญาจ้างลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคิดคำนวณค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ตามราคางานจ้างที่ลดลงนั้นด้วย ซึ่งมีได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียเปรียบมิใช่เป็นการลดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างลงแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปรับลดค่าปรับลงตามราคางานจ้างที่ลดลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานมีราคาค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท



/ต่อมา...

ต่อมา ได้มีการทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างทำให้ราคางานจ้างลดลงเหลือ ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าจ้างงวดงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการส่งมอบงาน ภายในระยะเวลาการทำงานตามสัญญา แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจส่งมอบ งานจ้างงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดงานสุดท้ายได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิการปรับในอัตราวันละ ๔,๗๘๑ บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจริงอันเป็นการแจ้งค่าปรับ ในอัตราเดิม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในสัญญาจ้างและลดเงินค่าจ้างลงเหลือ ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี หนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งว่าจำนวนเงิน ค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด พร้อมกับยืนยันกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนและต้องยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงความจำนงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากนั้น ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงวดงานที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง และแจ้ง จำนวนเงินค่าปรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และมีความเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๑๑๗ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท เป็นค่าปรับจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท คงเหลือค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๑๓,๔๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างงวดงานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓) แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดเงินค่าจ้างเป็น ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับมอบงานในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติให้ ผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงวดงานที่ ๓



/(งวดสุดท้าย)...

(งวดสุดท้าย) อีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งสวณสิทธิเรียกค่าปรับ และแจ้งจำนวนเงินค่าปรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมกับเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๙๕ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๑๒๕,๑๕๔.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามข้อ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ตามที่ราคางานจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการปรับลดลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๑) บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒) และตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลาและจำนวนเงินได้ดังนี้ (๑) ค่าปรับการส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๒ (๑.๑) ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) คิดเป็นค่าปรับจำนวนวันละ ๔,๗๗๙.๘๗ บาท นับแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา) ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ก่อนการปรับลดวงเงินค่าจ้างตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒) ระยะเวลา รวม ๖๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๒๐,๒๕๑.๒๙ บาท (๑.๒) ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) คิดเป็นค่าปรับจำนวนวันละ ๔,๖๐๖.๘๖ บาท นับแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒) ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ (วันส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒) คิดเป็นระยะเวลา ๕๐ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๓๐,๓๔๓ บาท รวมค่าปรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๕๙๔.๒๙ บาท (๒) ค่าปรับการส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๓ (๒.๑) ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) คิดเป็นค่าปรับวันละ ๔,๖๐๖.๘๖ บาท นับแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ (วันถัดจากวันส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒) ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ก่อนการปรับลดวงเงินค่าจ้างตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓) เป็นระยะเวลา รวม ๕๘ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๖๗,๑๙๗.๘๘ บาท (๒.๒) ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง



/จำนวน...

จำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) คิดเป็นค่าปรับวันละ ๔,๔๔๖.๘๒ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓) ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๓) เป็นระยะเวลา ๓๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๖๔,๕๓๒.๓๔ บาท รวมค่าปรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ค่าเช่า เป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๗๓๐.๒๒ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๒ ไว้เป็นค่าปรับเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท จึงเป็นการหักค่าปรับการส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ ไว้เกินเป็นเงินจำนวน ๘,๗๘๒.๗๑ บาท (๕๕๙,๓๗๗ - ๕๕๐,๕๙๔.๒๙) และค่าจ้างงวดงานที่ ๓ หักไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท จึงเป็นการหักค่าปรับการส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ ไว้เกินเป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๖๔.๗๘ บาท (๔๕๔,๑๙๕ - ๔๓๑,๗๓๐.๒๒) รวมค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักไว้เกินเป็นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท ในส่วนของดอกเบี้ย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องขอใช้ดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ของเงินค่าปรับส่วนที่ได้หักไว้เกินนับแต่วันที่ได้หักเงินดังกล่าวไว้จนถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับไว้เกินเป็นเงินจำนวน ๘,๗๘๒.๗๑ บาท จึงต้องขอใช้ดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๒ เป็นค่าปรับ จนถึงวันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คิดเป็นดอกเบี้ย ดังนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑๔๔ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๕๙.๑๖ บาท $(๘,๗๘๒.๗๑ \times ๑๔๔/๓๖๖ \times ๗.๕/๑๐๐)$ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๒๔๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๔๔๗.๕๖ บาท $(๘,๗๘๒.๗๑ \times ๒๔๘/๓๖๕ \times ๗.๕/๑๐๐)$ รวมเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗๐๖.๗๒ บาท ส่วนงวดงานที่ ๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ เป็นค่าปรับ จนถึงวันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒๘๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๓๒๐.๑๙ บาท $(๒๒,๔๖๔.๗๘ \times ๒๘๖/๓๖๕ \times ๗.๕/๑๐๐)$ รวมค่าปรับและดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท $(๓๑,๒๔๗.๔๙ + ๗๐๖.๗๒ + ๑,๓๒๐.๑๙)$

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง จนทำให้วงเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องร่วมกันขอใช้เงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๑๐



/ของค่าจ้าง...

ของค่าจ้างตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินจำนวน ๕๑๔,๔๕๒ บาท และชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าจ้างเป็นค่าปรับเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องคดี (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๓๖,๒๑๗.๕๑ บาท นั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเนื่องจากได้ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจนจำนวนเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาและรายงานเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดโดยยืนยันเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนและต้องยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้เท่าที่จำเป็น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้วมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงสิทธิตามสัญญาในการปรับผู้ฟ้องคดีได้จนกว่าจะมีการส่งมอบงานแล้วเสร็จจริงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างจนทำให้วงเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นสำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี นั้น มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด คำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงิน



/จำนวน...

จำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันที่จะทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญาจึงยังคงมีสิทธิตามสัญญาในการปรับผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะมีการส่งมอบงานแล้วเสร็จจริงตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลักษณะการแจ้งเตือนว่าหากไม่เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยยืนยันเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาและรายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะถูกพิจารณาบอกเลิกสัญญาและรายงานให้เป็นผู้ทำงานอันอาจจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ จึงทำตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ เนื่องจากงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปถึงร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมดแล้ว จึงมุ่งหวังเพียงดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงทำหนังสือตอบกลับยืนยันที่จะทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างครบถ้วนและทำงานแล้วเสร็จโดยส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและได้มีการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด มีเพียงการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบถึงการหักค่าปรับล่าช้าจำนวน ๑๔๔ วัน เท่านั้น อีกทั้งในส่วนของการเอกสารใบตรวจการจ้างก็ไม่มีลายมือชื่อของผู้รับจ้างที่แสดงถึงการสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับขณะตรวจรับการจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับกรณีผิดสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายหลังจากวันตรวจรับการจ้าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับในเวลาชำระหนี้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมาย



/แพ่งและพาณิชย์...

แพ่งและพาณิชย์ (ที่ถูกคือ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม) อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ในขณะตรวจรับงานจ้าง และเมื่อพิจารณาความในมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน (ที่ถูกคือ มาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง) จะเห็นได้ว่าการกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้าเป็นเบี้ยปรับนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้จึงต้องเสียเบี้ยปรับอันเป็นการลงโทษฝ่ายที่ผิดสัญญา นอกจากนี้ การกำหนดเบี้ยปรับในสัญญากรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องนั้น หากเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ในสัญญามีจำนวนที่สูงเกินสมควร ศาลมีอำนาจปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลจึงเป็นผู้พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งข้อเท็จจริงแต่ละกรณีภายใต้หลักสุจริตเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและให้มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและสมควรแก่กรณี ซึ่งในคดีนี้ เมื่อพิจารณาเหตุแห่งความล่าช้าในการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมคือ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวมีฝนตกชุก ประกอบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นแนวชายเขาจึงทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาหารือทางวาทะกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเรื่องการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานซึ่งอยู่ในอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมาโดยตลอดแต่ไม่เป็นผล เพราะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าไม่มีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจึงไม่สามารถขยายระยะเวลาให้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้พยายามบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งที่รู้ว่าล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวนหลายวัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่บอกเลิกสัญญา กลับปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นช้าออกไปและให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างภายหลังครบกำหนดเวลาตามสัญญาโดยการเรียกเอาเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ทำงานล่าช้า ย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีส่วนในการทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ทันทีตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับละเลยไม่ใช้สิทธิดังกล่าวจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากการที่ต้องชำระค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕๑๔,๔๕๒ บาท ซึ่งเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนและศาลมีอำนาจปรับลดเบี้ยปรับให้พอสมควรได้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา จนกระทั่งได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับไว้สมประโยชน์ตามสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเจตนายึดถือเอากำหนดวันสิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ คงมุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ผลสำเร็จของงานสมประโยชน์แล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา อีกทั้งองค์ประกอบครองส่วนท้องถิ่น



/มีหน้าที่...

มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร ดังนั้น การส่งมอบงานล่าช้าจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าปรับส่วนที่สูงเกินส่วนจำนวน ๕๑๔,๔๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรากฎหมายกำหนด นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ผูกฟองคดีย

ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ผูกฟองคดียอุทธรณ์ว่า เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่ในวันดังกล่าวผู้ผูกฟองคดียทั้งสองมิได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับให้ผู้ผูกคดียทราบแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ผูกฟองคดียทั้งสองมิได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับเวลารับชำระหนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่ถูกต้องคือ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม) นั้น ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับผิดสัญญาแล้วตามหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นการดำเนินการบอกสงวนสิทธิเรียกเอาค่าปรับก่อนรับชำระหนี้ตามสัญญาโดยชอบด้วยมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๒๗ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วกล่าวคือ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ผูกคดียไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองจึงได้ดำเนินการแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างตามหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ผูกคดียได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญางวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าขณะที่มีการส่งมอบงานงวดดังกล่าวตามหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ และแจ้งค่าปรับจำนวน ๑๑๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ในอัตราร้อยละ ๔,๗๘๑ บาท เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท หลังจากนั้น ผู้ผูกคดียได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยในวันดังกล่าว ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเนื่องจากผู้ผูกคดียไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จึงมีค่าปรับเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าในงวดงานที่ ๓ จำนวน ๙๕ วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๔,๗๘๑ บาท เป็นเงิน ๔๕๔,๑๙๕ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ดำเนินการรายงานผู้ผูกฟองคดียทั้งสองเกี่ยวกับการหักค่าปรับงานล่าช้า พร้อมทั้งได้เสนอให้ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งสงวนสิทธิการปรับและแจ้งค่าปรับแก่ผู้ผูกคดียในวันตรวจรับงานจ้าง คือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่าผู้ผูกฟองคดียทั้งสองได้ดำเนินการสงวนสิทธิการปรับที่เกิดขึ้นขณะรับมอบงานจ้างแล้ว ผู้ผูกฟองคดียทั้งสองจึงมีสิทธิเรียก



/ค่าปรับ...

ค่าปรับตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ ส่วนประเด็นการส่งหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับและแจ้งค่าปรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงผู้ฟ้องคดีในวันตรวจรับงานจ้าง คือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เช่นกัน เนื่องจากในวันตรวจรับงานจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจมายังสถานที่ก่อสร้างเพื่อร่วมตรวจรับงานจ้าง การแสดงเจตนาสงวนสิทธิ์ค่าปรับจึงไม่สามารถกระทำได้โดยเฉพาะหน้าผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ใช้วิธีการแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการตลอดมา ในกรณีไม่สามารถแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแก่คู่สัญญาได้ โดยการที่ใบตรวจการจ้างไม่มีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีย่อมแสดงให้เห็นว่าในวันที่มีการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่มีผู้ฟ้องคดีหรือตัวแทนผู้ฟ้องคดีมาร่วมตรวจรับงาน ดังนั้น การปรับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเหตุส่งมอบงานล่าช้าทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้างจึงเป็นการปรับที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีการแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับและแจ้งค่าปรับในวันตรวจรับงานจ้างแล้ว

ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เหตุแห่งความล่าช้าในการก่อสร้างที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือจงใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา แต่มีส่วนเกิดจากปัจจัยแวดล้อม คือ สภาพพื้นที่ก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีเคยได้ปรึกษาหารือทางวาจากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตลอดมาเรื่องการขอขยายเวลาในการส่งมอบงาน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงไม่บอกเลิกสัญญากลับปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นช้าออกไปและให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างภายหลังสัญญาครบกำหนดแล้ว ย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีส่วนในการทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างจึงเป็นเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วนซึ่งศาลมีอำนาจปรับลดเบี้ยปรับให้พอสมควรได้ นั้น ความล่าช้าในการก่อสร้างตามสัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาจ้างล่าช้าจนเป็นเหตุให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โดยจะเห็นได้ว่าตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อทำการปรับเกลี่ยสถานที่ ปรากฏตามบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้เวลาตามสัญญาล่วงเลยไปถึง ๑๖ วัน โดยไม่ดำเนินการทำงานตามสัญญา และมีการหยุดการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นระยะอีกเป็นจำนวนหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุแห่งความล่าช้าในการก่อสร้างว่ามีส่วนเกิดจากปัจจัยแวดล้อม คือ สภาพอากาศและสภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ของผู้ฟ้องคดีโดยลำพัง มิได้มีน้ำหนักให้รับฟังได้แต่อย่างใด เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาข้างต้นมิได้เกิดฝนตกชุกจนมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือน้ำท่วมเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรเพื่อขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์



/ในการก่อสร้าง...

ในการก่อสร้าง ประกอบกับโดยสภาพพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือเป็นพื้นที่สูง น้ำท่วมขังได้ยาก สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุให้ทำงานตามสัญญาล่าช้า เกินกำหนดจึงไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอ ขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานทางวาจากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตลอดมา นั้น การกล่าวอ้าง ในลักษณะเช่นนี้ก็เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองไม่พิจารณาใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากการขยาย ระยะเวลาตามสัญญาต้องมีเหตุหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นตามระเบียบหรือข้อสัญญา โดยมีข้อเท็จจริง ปรากฏชัดแจ้งเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดี มิได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อรายงานเหตุการณ์และแสดงพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ผลกระทบอันเป็นผลทำให้ทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาได้ ส่วนการปรึกษาหารือ ด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดีก็เป็นเพียงการหารือที่ไม่เป็นทางการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่สามารถใช้ ดุลพินิจให้ขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาโดยขาดพยานหลักฐานอันแสดงให้เห็นข้อเท็จจริง ที่เป็นเงื่อนไขที่สามารถขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้

การทำงานทั้งที่ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นผลมาจากการ ที่ผู้ฟ้องคดีแสดงความจำนงในการทำงานตามสัญญาที่พิพาทตามหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖๐ ของ ปริมาณงานทั้งหมด และขอยืนยันที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็วที่สุด และยินยอม เสียค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ร้อยละ ๖๐ ของงานทั้งหมด หากต้องบอกเลิกสัญญาเพื่อดำเนินการประกาศจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้าง รายใหม่จะทำให้การบริการสาธารณะเกิดความไม่ต่อเนื่องและล่าช้าออกไป อีกทั้งการแสดง เจตจำนงเพื่อทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีก็เพื่อไม่ให้ผู้ฟ้องคดีถูกแจ้งเวียนเป็น ผู้ทำงาน อันเป็นการแสดงเจตจำนงการทำงานตามสัญญาที่เกิดจากความประสงค์และรักษา ความเชื่อมั่นของผู้ฟ้องคดีโดยแท้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดบริการ สาธารณะ มิได้แสวงหากำไรจากการเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยมาตรการการเรียก ค่าปรับนั้น มีไว้เพื่อเป็นมาตรการให้คู่สัญญาถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะทำให้การจัดทำ บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าพฤติการณ์ในคดีเกิดจากความบกพร่องในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ ผู้ฟ้องคดีโดยลำพัง ไม่ได้เป็นผลมาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุให้ลดเบี้ยปรับ แก่ผู้ฟ้องคดี



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์ แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ กับผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วงเงินค่าจ้างแบบเหมารวมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดส่งมอบงานและจ่ายเงินเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดงานที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท งวดงานที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๖๗๓,๓๕๐ บาท งวดงานที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๙๑๒,๔๐๐ บาท แต่หากทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๒๓๙,๐๕๐ บาท มาวางเป็นหลักประกันตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดินบริเวณก่อสร้าง และได้ส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดินของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาผลการเจาะสำรวจชั้นดินแล้วเห็นว่าชั้นดินในความลึกฐานรากจากปากหลุมเจาะ ๔ เมตรสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยของดินได้อย่างปลอดภัย จึงเห็นควรปรับขนาดเสาเข็มจากเดิมขนาด ๖ เมตร มาใช้เสาเข็มขนาด ๔ เมตร ปรับลดค่างานเสาเข็มเป็น ๒๓,๓๘๘.๖๓ บาท และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด และปรับเกลี่ยจำนวน ๕๐๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน ๒๒,๒๕๙.๓๙ บาท เมื่อนำค่าปรับลดงานเสาเข็มหักลบกับค่างานดินที่เพิ่มคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๙.๒๔ บาท (๒๓,๓๘๘.๖๓ - ๒๒,๒๕๙.๓๙) ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกข้อความ ที่ กบ ๗๔๖๐๓/-



/ลงวันที่ ๓...

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๒๗๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงนายอำเภอคลองท่อม ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึก แนนท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลให้ค่าจ้างงวดงานที่ ๑ ที่กำหนดไว้จำนวน ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท ลดลงจำนวน ๑,๑๒๙.๒๔ บาท เหลือค่าจ้างงวดงานที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท และปรับลดวงเงินค่าจ้างเดิมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดียังคงต้องส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และยังคงอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างเดิม ภายหลังทำบันทึกแนบท้าย สัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าจ้างงวดงานที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เมื่อถึงกำหนด ส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสิทธิการปรับ ต่อมา ข้างผู้ควบคุมงานได้แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างว่าตามแบบรูปและรายละเอียด ที่กำหนดให้ใช้ท่อพีวีซี ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายเรียบ เป็นท่อจ่ายน้ำประปา นั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่าท่อชนิดดังกล่าวไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ต้องทำการสั่งซื้อ และจะใช้ เวลานาน จึงขอเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีชนิดหัวบานแทน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึก ข้อความ ที่ กบ ๗๔๖๐๓/๓๘๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงชนิดท่อพีวีซีชนิดหัวบาน และปรับลดงานข้อต่อเป็นเงินจำนวน ๔๖,๐๕๒.๖๘ บาท ปรับลดค่าแรงงานวางท่อพีวีซีเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๙๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ทำ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นครั้งที่สอง โดยปรับลดค่าแรง วางท่อพีวีซีเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๙๖๐ บาท เปลี่ยนท่อพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว เป็นชนิด หัวบาน ปรับลดงานข้อต่อเป็นเงินจำนวน ๔๖,๐๕๒.๖๘ บาท แก้ไขวงเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย จากเดิมจำนวน ๑,๙๑๒,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑,๗๓๙,๓๔๗.๓๒ บาท ลดเงินค่าจ้างจากเดิม จำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท เป็นจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี หนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าจำนวนเงินค่าปรับ ได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างและ



/รายงานให้...

รายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกับยืนยันกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอน และต้องยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะทำงานให้เสร็จตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และมีความเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๑๑๗ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท เป็นค่าปรับจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท คงเหลือค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๑๓,๙๗๓ บาท (๑,๖๗๓,๓๕๐ - ๕๕๙,๓๗๗) ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างงวดงานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หลังจากส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการก่อสร้างพบว่างานโรงสูบน้ำมีการคำนวณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ พร้อมไม้คร่าวผิดพลาด จึงรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการปรับลดปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ พร้อมไม้คร่าวจากเดิม ๒๖๙ ตารางเมตร เป็น ๒๑.๓๕ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินในส่วนองงานโรงสูบน้ำเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงานและได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยแก้ไขไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๖๙ ตารางเมตร เป็น ๒๑.๓๕ ตารางเมตร ปรับลดเงินค่าไม้แบบดังกล่าว พร้อมไม้คร่าวเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท ปรับลดเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ และวงเงินค่าจ้างทั้งโครงการโดยค่าจ้างงวดงานที่ ๓ จากเดิมจำนวน ๑,๗๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ บาท ส่วนวงเงินค่าจ้างเดิมจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับมอบงานในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่พบว่าเครื่องสูบน้ำไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำให้ตรงตามแบบพร้อมกับส่งมอบงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) อีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีกรณีสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาทเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมกับเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๙๕ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับ



/จำนวน...

จำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๑๒๕,๑๕๔.๓๕ บาท (๑,๕๗๙,๓๕๔.๓๕ - ๔๕๔,๑๙๕) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอคืนเงินค่าปรับ โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดค่าปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอัตราค่าปรับไว้ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ โดยบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นเงินจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ค่าปรับที่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวจึงต้องเป็นเงินจำนวน ๔,๔๔๖ บาท ต่อวัน ไม่ใช่จำนวน ๔,๗๘๑ บาท ต่อวัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔,๗๘๑ บาท ต่อวัน จึงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินจำนวน ๓๓๕ บาท ต่อวัน เมื่อจำนวนวันที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นระยะเวลารวม ๒๑๒ วัน (งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑๑๗ วัน งวดงานที่ ๓ จำนวน ๙๕ วัน) จึงคิดเป็นค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักไว้เกินกว่าที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด และต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๑,๐๒๐ บาท (๓๓๕ x ๒๑๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าไว้รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๓,๕๗๒ บาท เมื่อหักด้วยเงินส่วนต่างจำนวน ๗๑,๐๒๐ บาท แล้ว จึงคิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๙๔๒,๕๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔๔,๖๘๒ บาท โดยข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง โดยยังคงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หวังผลสำเร็จของงานยิ่งกว่ากำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีสามารถส่งมอบงานจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ถูกต้องตามสัญญาและสมประโยชน์แก่ทางราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินค่าปรับส่วนที่หักไว้เกินกว่าร้อยละ ๑๐ คิดเป็นเงิน จำนวน ๔๙๗,๘๗๐ บาท (๙๔๒,๕๕๒ - ๔๔๔,๖๘๒) คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๘๙๐ บาท (๗๑,๐๒๐ + ๔๙๗,๘๗๐) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เพิกเฉยไม่ยอมคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท



/พร้อมกับ...

พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ้างและผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม ... ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ... ข้อ ๔ ข. กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท ... ข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ... ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้เลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง... บันทึกแนบท้าย



/สัญญาจ้าง...

สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขข้อ ๔ ข. ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท ... บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขข้อ ๔ ข. ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ... บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขข้อ ๔ ข. ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ่ายและผู้ฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ...

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ กับผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๔ บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วงเงินค่าจ้างแบบเหมารวมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดส่งมอบงานและจ่ายเงินเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดงานที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท งวดงานที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๖๗๓,๓๕๐ บาท งวดงานที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค่าจ้างจำนวน ๑,๙๑๒,๔๐๐ บาท แต่หากทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๔,๗๘๑ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๒๓๙,๐๕๐ บาท มาวางเป็นหลักประกันตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดบริเวณก่อสร้าง และได้ส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดินของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาผลการเจาะสำรวจชั้นดินแล้วเห็นว่าชั้นดินในความลึกฐานรากจากปากหลุมเจาะ ๔ เมตรสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยของดินได้อย่างปลอดภัย จึงเห็นควรปรับขนาดเสาเข็มจากเดิมขนาด ๖ เมตร มาใช้เสาเข็มขนาด ๔ เมตร ปรับลดค่างานเสาเข็มเป็น ๒๓,๓๘๘.๖๓ บาท และเพิ่มงานดิน - ขุดตัด และปรับเกลี่ยจำนวน ๕๐๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน ๒๒,๒๕๙.๓๙ บาท เมื่อนำค่าปรับลดงานเสาเข็มหักลบกับค่างานดินที่เพิ่มคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๔.๒๔ บาท (๒๓,๓๘๘.๖๓ - ๒๒,๒๕๙.๓๙) ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกข้อความ ที่ กบ ๗๔๖๐๓/- ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ กบ ๗๔๖๐๒/๒๗๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงนายอำเภอคลองท่อม ขออนุมัติแก้ไข



/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลให้ค่าจ้างงวดงานที่ ๑ ที่กำหนดไว้จำนวน ๑,๑๙๕,๒๕๐ บาท ลดลงจำนวน ๑,๑๒๙,๒๔ บาท เหลือค่าจ้างงวดงานที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๔,๑๒๐.๗๖ บาท และปรับลดวงเงินค่าจ้างเดิมจำนวน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดียังคงต้องส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และยังคงอัตราค่าปรับตามสัญญาจ้างเดิม ภายหลังทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าจ้างงวดงานที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เมื่อถึงกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสิทธิการปรับ ต่อมาข้างผู้ควบคุมงานได้แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างว่าตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนดให้ใช้ท่อพีวีซี ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายเรียบ เป็นท่อจ่ายน้ำประปานั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่าท่อชนิดดังกล่าวไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ต้องทำการสั่งซื้อและจะใช้เวลานาน จึงขอเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซีชนิดหัวบานแทน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกข้อความ ที่ กบ ๗๔๖๐๓/๓๘๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชนิดท่อพีวีซีชนิดหัวบาน และปรับลดงานข้อต่อเป็นเงินจำนวน ๔๖,๐๕๒.๖๘ บาท ปรับลดค่าแรงงานวางท่อพีวีซีเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๙๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นครั้งที่สอง โดยปรับลดค่าแรงวางท่อพีวีซีเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๙๖๐ บาท เปลี่ยนท่อพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว เป็นชนิดหัวบาน ปรับลดงานข้อต่อเป็นเงินจำนวน ๔๖,๐๕๒.๖๘ บาท แก้ไขวงเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจากเดิมจำนวน ๑,๙๑๒,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑,๗๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท ลดเงินค่าจ้างจากเดิมจำนวน ๔,๗๗๙,๘๗๐.๗๖ บาท เป็นจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๘.๐๘ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าจำนวนเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างและรายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกับยืนยันกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอน และต้องยินยอมเสียค่าปรับ



/โดยไม่มี...

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะทำงานให้เสร็จตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และมีความเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๑๑๗ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท เป็นค่าปรับจำนวน ๕๕๙,๓๗๗ บาท คงเหลือค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๑๓,๙๗๓ บาท (๑,๖๗๓,๓๕๐ - ๕๕๙,๓๗๗) ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างงวดงานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หลังจากส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ แล้ว ช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการก่อสร้างพบว่างานโรงสูบน้ำมีการคำนวณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ พร้อมไม้คร่าวผลิตพลาสติก จึงรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการปรับลดปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ พร้อมไม้คร่าวจากเดิม ๒๖๙ ตารางเมตร เป็น ๒๑.๓๕ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินในส่วนของงานโรงสูบน้ำเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแก้ไขไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๖๙ ตารางเมตร เป็น ๒๑.๓๕ ตารางเมตร ปรับลดเงินค่าไม้แบบดังกล่าว พร้อมไม้คร่าวเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท ปรับลดเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ และวงเงินค่าจ้างทั้งโครงการ โดยค่าจ้างงวดงานที่ ๓ จากเดิมจำนวน ๑,๗๓๙,๓๘๗.๓๒ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ บาท ส่วนวงเงินค่าจ้างเดิมจำนวน ๔,๖๐๖,๘๕๕.๐๘ บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๔,๔๔๖,๘๒๐.๑๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับมอบงานในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่พบว่าเครื่องสูบน้ำไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำให้ตรงตามแบบพร้อมกับส่งมอบงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) อีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีกรณีสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมกับเห็นว่าควรหักเงินค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าระยะเวลา รวม ๙๕ วัน วันละ ๔,๗๘๑ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๔๕๔,๑๙๕ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๑๒๕,๑๕๔.๓๕ บาท (๑,๕๗๙,๓๔๙.๓๕ - ๔๕๔,๑๙๕) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นว่า เมื่อถึงกำหนดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์



/ตามสัญญาจ้าง...

ตามสัญญาจ้างพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาท ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาจ้างพิพาท เมื่อนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจ้างที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นเวลารวม ๒๑๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาทเป็นเงินจำนวน ๙๘๒,๓๒๔.๕๑ บาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์กรณีจำนวนเงินดังกล่าว จึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่โดยที่ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากมีการผิดสัญญาจึงถือว่าเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งเบี้ยปรับที่ระบุในสัญญากำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้สัญญาปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นมาตรการโต้ตอบสำหรับผู้สัญญาที่ประพฤติผิดสัญญา และเมื่อเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญากรณีจึงต้องยึดถือข้อสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันเป็นสำคัญ ส่วนการที่เห็นว่าเบี้ยปรับที่ต้องรับผิดต่อกันนั้นสูงเกินส่วนหรือไม่ เพียงใด กรณีจำต้องพิจารณาจากทางได้เสียของหน่วยงานของรัฐมิใช่แต่ในทางทรัพย์สิน ประกอบกับพฤติการณ์การเคารพสัญญาของผู้ที่ต้องรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของเรื่องเป็นกรณีไป ในคดีนี้เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้เข้าทำงานล่าช้าโดยเมื่อทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ก็เป็นการส่งมอบงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นเวลา ๒๑๒ วัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งในขณะที่ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๖๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะทำงานให้เสร็จตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันที่ผิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้ออกเลิกสัญญาจ้างพิพาทกับผู้ฟ้องคดี เมื่อค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อพิจารณาทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว จึงเห็นว่าค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๙๘๒,๓๒๔.๕๑ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๙ ของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๔๕๖,๘๒๐.๑๑ บาท นั้น ไม่ได้เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้ผู้ฟ้องคดีลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/กรณี...

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาจ้างพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เห็นว่า เมื่อพ้นกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างพิพาทในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีกรณีสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างพิพาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กบ ๗๔๖๐๒/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีกรณีสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาทจากผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เหตุแห่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นมีได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากปัจจัยแวดล้อม คือ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดน้ำท่วมได้ง่าย นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ว่าผู้ฟ้องคดีประสบเหตุอุปสรรคดังกล่าวจริงหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาด้วยเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้จึงฟังไม่ขึ้น

โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง พร้อมดอกเบี้ยคืบคลานให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น ซึ่งไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์จึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

อย่างไรก็ดี โดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันขัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี



/อัตรา...

อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปี ให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผินัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผินัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผินัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยผินัดในคดีนี้จึงต้องนำบทบัญญัติตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนดดังกล่าวมาบังคับใช้ด้วย โดยดอกเบี้ยผินัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ส่วนดอกเบี้ยผินัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดใหม่ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าปรับส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระ



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๓๓,๒๗๔.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดใหม่ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๒๔๗.๔๙ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการหัวหน้าคณะ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มปโหวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวันชัย กนกอังกูร

